МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 04 дугаар сарын 29 № 1/22 Улаанбаатар хот

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА,
ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА Ж.БОЛД ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Булган аймгийн Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд саатуулагдсан этгээдийн Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрхийн хэрэгжилтэд 2021 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр хяналт шалгалт хийлээ.

Хяналт шалгалтыг тус байрны удирдлага, албан хаагч, баривчлагдсан, саатуулагдсан этгээдтэй ярилцлага хийх, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан болно.

Шалгалтаар хүний эрхийн дараах зөрчлүүд илэрсэн тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Цагдаагийн газрын саатуулах, баривчлах байр нь бүхэлдээ орчин нөхцөл муу, талбайн хэмжээ бага, зориулалтын бус барилга тул стандартын болон чанарын шаардлага хангахгүй байна. Тус аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Улсын байцаагч 2015 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдөр "... БГК эрүүл ахуйн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 31.4 дахин бага, зохиомол гэрэлтүүлгийн хэмжээ бага, засвар үйлчилгээ хийгдээгүй зориулалтын бус барилга байгууламж, байрны бичил цаг уурын тохиромжгүй нөхцөл зэрэг нь "Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн, ажлын байрны орчин эрүүл ахуйн шаардлага MNS 4990;2000" стандарт зөрчиж, алба хаагчид болон баривчлагдсан этгээдийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх нөхцөл бүрдсэн байна. Иймд зөрчил арилгахгүй давтан гарч байгаа нь Цагдаагийн газрын баривчлах байрны үйл ажиллагааг зогсоох үндэслэл болно" гэх 06-03-011/156 дугаар дүгнэлтийг гаргаж аймгийн Прокурорын газарт хүргүүлжээ.

Мөн Булган аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчийн 2020 оны 06-03-004/91 дүгээр дүгнэлтээр "Тоосгон ханыг цоолж цонх гаргасан, гаргасан цонхон дээрээ угсармал ялуу суулгаж өгөөгүй нь барилгын бат бөх болон газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварыг бууруулсан, дотор засал элэгдэж муудсан, эрүүлжүүлэх баривчлах байр луу орох хэсгийн тотго хэт нам бөгөөд тус хэсэгт мөргөхөөс анхааруулах санамж, палкат наагаагүй, шатны гишгүүрийн өгсөл жигд биш стандартад нийцэхгүй байгаа зэрэг нь Барилгын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1, 11.1.4, 14.1.2, 46.4, Бетон, төмөр бетон гишгүүр MNS 2229;1982 стандартын 1.2, зохиомол гэрэлтүүлэг зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хоол үйлдвэрлэлийн өрөөнд 44 люкс буюу 22 хувиар, эмчийн өрөөнд 138 люкс буюу 46 хувиар, жижүүрийн цагдаагийн өрөөнд 102 люкс буюу 37.3 хувиар бага байгаа нь Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрмийн 2.4-р бүлгийн холбогдох заалтуудын шаардлагыг хангахгүй байна" гэж үзсэн байна.

Цагдаагийн газрын саатуулах, баривчлах байрны нөхцөл нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 2-т заасан "Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах ...

152100062

эрхтэй", Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар баталсан "Баривчлах байрны дотоод журам"-ын 2.2-т "Баривчлах байр нь байгалийн болон ердийн гэрэлтүүлэгтэй, салхивчтай байна", 2.3-т "Баривчлах байр нэг хүнд ноогдох талбайн хэмжээ 2.5 $м^2$ –с багагүй байна" гэж заасныг тус тус зөрчиж байна.

Иймд тус Цагдаагийн газрын саатуулах, баривчлах байр чанар, стандарт, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангахгүй төдийгүй ажилтан албан хаагчид болон саатуулагдсан, баривчлагдсан этгээдийн хууль тогтоомж, олон улсын гэрээ, конвенцоор баталгаажуулсан эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, хөдөлмөрийн аятай таатай нөхцлөөр хангагдах эрхийг зөрчиж байх тул чанар, стандартын шаардлага хангасан байрыг шинээр ашиглалтад оруулах, арга хэмжээ авах;

2.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар баталсан "Баривчлах байрны дотоод журам"-ын 7.10.1-т ".... баривчлагдсан нэг хүнд ногдох хоногийн илчлэг 2800 килокалориос багагүй, 0.5 литр байх хэрэгцээт үедээ уух ундны усаар хангагдана" гэж заасан боловч тус аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2021 оны 21-68 бүртгэлийн дугаартай 0250 шинжилгээний дүнгээр нэг хүнд ногдох хоногийн илчлэгийн хэмжээ дунджаар 1252 килокалори байх тул саатуулагдсан этгээдийг илчлэг, чанар сайтай хоол хүнсээр хангах, цаашид энэ төрлийн зөрчил гаргахгүй байх;

3.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар баталсан "Баривчлах байрны дотоод журам"-ын 3.10-т "баривчлагдсан хүнийг хүлээн авахдаа түүнийг хүргэж ирсэн албан тушаалтныг байлцуулан хувцас, эд зүйл, биед үзлэг, нэгжлэг хийх бөгөөд биед байлгахыг зөвшөөрснөөс бусад эд зүйл илэрвэл түр хураан авч энэ тухай тэмдэглэл хөтөлнө" гэж заасан. Тус байранд үүрэг гүйцэтгэж буй алба хаагчид түр хураан авсан эд зүйлийн бүртгэл хөтлөөгүй, эд зүйлийг хадгалах төмөр шүүгээг ашиглахдаа зориулалтын саванд хадгалаагүй, хураагдсан эд зүйл нь дугаар, хаяг байхгүй, хэний эд зүйл болох нь тодорхойгүй байх тул цаашид түр хураасан баримт бичиг, мөнгө, үнэт болон бусад эд зүйлийн нэр, төрөл, тоо хэмжээ, шинж чанар, сери дугаарыг дэлгэрэнгүй бичиж дээрхи журмын 11.1.2-т заасан хүлээн авах, хүлээлгэн өгөх бүртгэл хөтлөлтийг сайжруулах;

4.Тус байр нь жижүүрийн 4 цагдаа, 2 эмчийн орон тоотойгоор ажиллаж байгаа нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 70 дугаар зүйлд "Долоо хоногийн ажлын цаг нь 40 хүртэл байна, ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэл 8 хүртэл цаг байна, ажлын дараалсан хоёр өдрийн хоорондох тасралтгүй амралт нь 12 цаг ба түүнээс дээш хугацаатай байна" гэсэн заалтыг зөрчиж байх тул албан хаагчдын ээлжийн хуваарийг хуульд нийцүүлэх, хүний нөөцийг яаралтай нөхөн хангах;

5."Баривчлах байранд орсон иргэдийн ажилд гаргасан" бүртгэлтэй танилцахад баривчлагдсан хүнийг "дотоод ажил" шалтгаанаар хөдөлмөр эрхлүүлж байна. Ингэхдээ Цагдаагийн газрын хяналтын цэг, алба хаагчдын орон сууц, тус газрын зуслан, малчны хотод цэвэрлэгээ, үйлчилгээ хийлгэх, алба хаагчдын ар гэрийн цэвэрлэгээ, үйлчилгээний ажилд дайчилж байгаа нь Хууль зүй, отоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар баталсан "Баривчлах байрны дотоод журам"-ын 18.1-т заасан "Баривчлагдсан хүнийг баривчлах байрны ахуйн үйлчилгээнд болон аж ахуйн нэгж, байгууллагад гэрээний үндсэн дээр ажиллуулж болно" гэсэн заалтыг зөрчиж байх тул энэ төрлийн зөрчлийг таслан зогсоох, цаашид гаргахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах, холбогдох албан тушаалтанд хуульд заасны дагуу хариуцлага тооцох;

6.Баривчлах байранд саатуулагдсан иргэдийн ажилд гаргасан бүртгэлтэй танилцахад өглөөний 06.40 минутад баривчлах байрнаас гарч орой 20.00 цагт эргэн ирдэг тухай бүртгэгдсэн байна. Энэ нь Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 70 дугаар зүйлийн 70.2-т заасан "Ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэл 8 хүртэл цаг байна", Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар

тушаалаар баталсан “Баривчлах байрны дотоод журам”-ын 18.3-т заасан “Баривчлагдсан хүнийг Хөдөлмөрийн хуульд заасан цагаар ажиллуулна” гэсэн заалтыг тус тус зөрчиж байх тул цаашид энэ төрлийн зөрчлийг дахин гаргахгүй байхад онцгой анхаарах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан бөгөөд энэхүү шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу ажлын 20 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН